

者无罪、犯罪情节轻重的各种证据……不得强迫任何人证实自己有罪……”根据上述规定，在刑事案件中，证实被告人有罪的举证责任应由公诉机关承担，审判人员、检察人员、侦查人员不能要求被告举证证实自己有罪。本案中，公安机关因陈某某涉嫌污染环境犯罪对其立案侦查，为查明生态环境损害程度和损害事实，委托鉴定机构对陈某某非法倾倒的废机油进行固废危险特性鉴定，确定陈某某的犯罪事实和追究陈某某的刑事责任。该鉴定结论属于公安机关在办理陈某某涉嫌污染环境犯罪案件时证明被告人有罪的证据，举证责任由公安机关承担，鉴定费用依法应由公安机关承担。据此，本案中公安机关为查明案情，在侦查阶段委托相关机构对案涉固体废物危险特性进行鉴别，并成为证实陈某某有罪的定案依据，由此产生的鉴定费用依法应由公安机关承担，市生态环境局主张由陈某某承担缺乏法律依据。

综上，在办理被告人涉嫌污染环境犯罪刑事案件过程中，为查明生态环境损害程度和损害事实，委托相关机构或者专家出具的鉴定意见、鉴定评估报告、专家意见，并作为刑事诉讼证据使用，由此产生的费用依法应在刑事案件中处理。省级、市地级政府及其指定的部门、机构提起生态环境损害赔偿诉讼主张由赔偿义务人支付该笔费用的，人民法院不予支持。

编写人：广东省汕头市中级人民法院 陈壮丽 周司琪

生态环境损害赔偿纠纷中原告行使请求权 是否超过诉讼时效的认定

——某市水利局诉方某某等生态环境损害赔偿案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省高级人民法院(2023)粤民终5908号民事裁定书

2. 案由:生态环境损害赔偿纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某市水利局

被告(上诉人):方某某、梁某某、列某某

【基本案情】

方某某系A公司和B公司的实际控制人;梁某某、列某某共同协助方某某管理该两家公司。2011年至2012年,方某某获悉某大桥附属航槽改线疏浚工程由C公司负责疏浚和拍卖疏浚物后,分别以B公司、A公司的名义与C公司签订疏浚物的《资产买卖合同》《某大桥项目航槽改线疏浚首期工程合同》,取得以6244.07万元的价格向C公司购买177.14万立方米疏浚物的受让权利和疏浚施工的承包权,承包共8.6千米的疏浚工程,挖掘疏浚物为177.14万立方米。为了多采河砂面牟取更大的非法经济利益,方某某纠合梁某某、列某某在2011年6月至2014年5月利用C公司监管不严的漏洞,在超过批准的疏浚工程槽底高程的河道及超过批准的疏浚工程量进行采砂作业。其间,不顾C公司、水务局水利水政监察支队等部门巡查发现查处的通报,仍继续违规作业。

同时不按“疏浚物的交付及监管”的合同要求如实申报交易河砂量，弄虚作假，超量销售非法开采的河砂，逃避政府相关部门对疏浚工程中所采河砂总量的如实统计。卖砂的现款由方某某或伙同梁某某、列某某存入某银行账户，用于购买股票。

2016年8月5日，广东省水利厅认定A公司在超过批准的疏浚工程槽底高程的河道及超过批准的疏浚工程量进行采砂作业，未依法办理河道采砂许可手续，属于无河道采砂许可证的非法采砂行为，造成矿产资源破坏价值46674.525万元。

2019年1月31日，法院作出(2017)粤×××刑初×××号刑事判决，认定梁某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10万元；列某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10万元。2022年11月4日，法院作出(2020)粤××刑终×××号刑事判决，认定方某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元；本案冻结的方某某、同案人梁某某、列某某等人账内的存款及股票予以没收，上述存款与股票变卖款不足人民币46674.52万元的部分，予以继续追缴，上缴国库。

2022年10月17日，某市水利局委托生态环境部某环境科学研究所负责案涉非法采砂案导致生态环境损害的评估工作。同年12月，该研究所出具评估报告，认定A公司在案涉非法采砂造成的生态环境损害数额汇总为58873.25万元，其中非法采砂行为导致生态系统破坏的修复费用(恢复生态系统)共46674.525万元，非法采砂行为导致的生物被破坏价值量化共12198.725万元。某市水利局向生态环境部某环境科学研究所支付技术咨询报酬总额为35万元。

某市检察院于2022年9月14日将案涉非法采矿罪线索移送某市水利局，某市水利局经与方某某、梁某某、列某某磋商生态环境损害赔偿事宜无果后提起本案诉讼。

某市水利局委托某律师事务所代其进行本案生态环境损害赔偿的磋商、诉讼等工作，为此支出律师费30万元。

【案件焦点】

1. 某市水利局提起本案诉讼是否已超过诉讼时效；2. 本案的赔偿数额应如何认定；3. 本案的赔偿责任应如何承担。

【法院裁判要旨】

广东省肇庆市中级人民法院经审理认为：关于诉讼时效的问题。被告方某某、梁某某、列某某非法开采行为造成矿产资源破坏，被破坏的生态系统尚未进行修复，即侵权事实尚在持续。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条规定的向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。虽然公安机关在刑事案件侦查过程中曾向某市水利局调取过相关资料，但该水利局提交的材料没有具体明确的侵权行为人及具体侵权事实，无法证实该局此时已知道侵权主体。某市水利局于2022年9月14日收到案件线索后，于同年12月15日即开始就生态环境损害赔偿与三被告进行磋商，其行为符合《生态环境损害赔偿管理规定》第十七条的规定。《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定（试行）》第五条明确磋商是提起诉讼的前置程序。据此，当某市水利局与造成生态环境损害的主体经磋商未达成一致或者无法进行磋商时，方可提起生态环境损害赔偿诉讼。某市水利局与三被告进行磋商时即发生诉讼时效的中断，故其于2023年1月12日向法院提起诉讼时，本案未超过法定三年诉讼时效。

关于赔偿数额认定的问题。根据《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定（试行）》第十条及第十二条的规定，某市水利局委托的生态环境部某环境科学研究所具备相应的鉴定资质，其出具的生态环境损害评估报告程序合法，内容符合法定证据标准，该报告中作为认定生态环境修复费用依据的《关于非法开采某大桥河段建筑用砂造成矿产资源破坏价值的鉴定结论》在已发生法律效力的刑事判决中作为定案证据，故法院对该评估报告予以采信。三被告虽对该评估报告有异议，但其未能提供充分有效的证据推翻该评估报告结论，应由其承担举证不能的不利后果。三被告非法采砂的行为造成生

态环境受到损害，因此产生的修复费用及导致生物被破坏的损失588732500元，应由三被告承担。

关于律师费及评估鉴定费用的问题。根据《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十二条和《广东省物价局、司法厅律师服务收费管理实施办法》的相关规定，本案委托代理合同就本案磋商、诉讼事宜约定律师代理费为30万元在合理范围内，应予支持。某市水利局委托生态环境部某环境科学研究所负责案涉非法采砂导致生态环境损害的评估工作，为此支出技术咨询报酬总额为35万元。该费用属于鉴定评估费用，且标准在合理范围内，某市水利局向三被告主张该鉴定评估费用，予以支持。

关于赔偿责任承担的问题。虽然三被告已因案涉非法采矿行为被判处有期徒刑、罚金及没收非法所得，但根据《中华人民共和国民法典》第一百八十七条规定，侵权人承担了刑事责任的，并不影响其承担民事责任。因此，三被告除承担刑事责任外，还应该就非法采砂行为造成涉案河段生态环境损害承担民事赔偿责任。三被告为牟取非法经济利益，在疏浚工程中进行非法采砂的行为共同造成生态环境损害，应对本案损失承担赔偿责任。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十八条和《最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定，三被告均实施了侵权行为，且难以区分各人的侵权行为对造成环境污染的具体份额或比例，其各自的过错相结合后造成了同一损害，三被告的过错表现和损害后果均具有同一性，构成共同侵权，三被告应连带赔偿某市水利局生态环境损害赔偿款588732500元、鉴定评估费用35万元及律师费30万元。某市水利局要求三被告对本案损失承担连带赔偿责任的诉讼请求，理据充分，法院予以支持。

广东省肇庆市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》第十条、第十一条、第十二条，《最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第

二十二条规定，判决如下：

一、被告方某某、梁某某、列某某应于本判决发生法律效力之日起十五日内连带赔偿原告某市水利局环境修复费用588732500元、评估鉴定费用35万元及律师费30万元；

二、驳回原告某市水利局的其他诉讼请求。

方某某、梁某某、列某某不服，提起上诉。广东省高级人民法院因上诉人在规定的期限内没有缴纳二审案件受理费，裁定：

按自动撤回上诉处理。

【法官后语】

生态文明建设是关乎社会经济可持续发展的根本大计，良好的生态环境是普惠大众的民生福祉。《中华人民共和国民法典》将绿色原则确立为基本原则，并在侵权责任编的第七章“环境污染和生态破坏责任”第一千二百三十二条新增生态环境损害赔偿制度，有力地回应了社会发展面临的环境问题，具有鲜明的中国特色、实践意义、时代特征。本案正是生态环境损害赔偿制度的实践应用，正确认定本案中原告行使请求权是否超过诉讼时效，对于细化落实生态环境损害赔偿制度的适用规则、及时有效修复受损环境具有重要意义。

一、关于生态环境损害赔偿纠纷诉讼时效的法律适用

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条规定，生态环境损害的侵权行为发生在民法典施行前，该侵权行为导致生态环境损害的法律事实持续至民法典施行后，所引起的生态环境损害赔偿纠纷案件，应适用民法典的规定。本案被告方某某、梁某某、列某某非法开采建筑用砂量1324.10万立方米，造成矿产资源破坏，因其非法采砂行为而被破坏的生态系统尚未修复，三被告的侵权损害事实持续至民法典施行后，因此本案生态环境损害赔偿纠纷的诉讼时效问题，应适用民法典中关于诉讼时效的规定。

二、关于生态环境损害赔偿纠纷诉讼时效起算时间的认定

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民

事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。生态环境损害赔偿纠纷的诉讼时效应当自权利人知道或者应当知道其权利受到损害和有确定的义务人时起算。在无证据证实权利人已经知道或者应当知道侵权主体的情况下，不应认定诉讼时效开始计算。本案中，虽然公安局于2016年8月19日在侦查该案过程中曾向某市水利局调取过案涉工程的有关资料，但某市水利局向公安局提交的材料并未有具体明确的侵权行为人及具体侵权事实，无法证实某市水利局此时已知道侵权主体。2022年9月14日，某市水利局接到人民检察院移送的本案线索，可认定某市水利局于当日获悉侵权主体为本案被告，其请求被告承担生态环境损害赔偿责任的诉讼时效起算时间应为2022年9月